

臺灣桃園地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年6月8日

發文字號：桃院雲同114年度司執字第90563號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院114年度司執字第90563號清償債務強制執行事件，債務人賴士豪所有如附表不動產第1次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金（保證金總額在新台幣壹萬元以內），或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽領，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院民事執行處公告欄（查封筆錄一併揭示於本院公告之後）。

四、投標日、時及場所：115年8月25日上午10時30分起，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室（地址：桃園市桃園區正光路888號）標匭內。

五、開標日、時及場所：115年8月25日上午11時在本院民事執行處投標室（地址同投標場所）當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

01 七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

02 八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者
03 為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加
04 之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得
05 標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

06 九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定
07 後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價
08 金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，
09 如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額
10 之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，
11 即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

12 十、其他公告事項

13 （一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，
14 以總價最高者為得標。

15 （二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費
16 徵收條例第6條第3項規定辦理。

17 （三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農
18 村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重
19 劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人
20 承諾繳納者，不在此限。

21 （四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委
22 託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

23 （五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條
24 例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其
25 他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出
26 主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

27 （六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳
28 保證金無息退還。

29 （七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人
30 或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤
31 銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院

不代為處理。

(八) 依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

(九) 拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：<https://sgw.epa.gov.tw/public/>)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經桃園市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

附表：

114年司執字090563號 財產所有人：賴士豪								
編號	土地坐落					面積 平方公尺	權利範圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號			
1	桃園市	中壢區	三民		609-8	84.00	全部	8,300,000元
	備考							
2	桃園市	中壢區	三民		609-12	108.00	18分之3	1,800,000元
	備考							

編號	建號	基地坐落 ----- 建物門牌	建築式樣 主要建築材料 及房屋層數	建物面積(平方公尺)		權利範圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
				樓層面積 合 計	附屬建物主 要建築材料及用途		
1	288	桃園市中壢區三民段609-8地號	4層樓房鋼筋混凝土造、住家用	一層：51.88 二層：51.86 三層：51.86 四層：45.88 合計：201.48	陽台11.86、屋簷2.04	全部	7,200,000元
		備考					
2	515	桃園市中壢區三		第一層：8.15	雨遮25.43	全部	520,000元

(續上頁)

01

	民段609-8、609-12地號 ----- 桃園市中壢區中大一路169號		合計：8.15			
備考	未辦建物所有權第一次登記					
點交情形	點交否：部分點交、部分不點交					
使用情形	一、本件於114年9月4日經地政人員指界，增建部分為一樓後方及頂樓雨棚。債務人在場稱建物係其及家人居住使用中，無出租他人，漏水已修繕。609-12地號土地為建物前社區中庭的一部分。另依鑑定報告所載，部分地磚膨起變形、部分壁面有滲水現象。 二、建物：拍定後依現況點交，土地：609-8地號土地為坐落基地不點交；609-12地號土地僅拍賣債務人應有部分，拍定後不點交。					
備註	一、上開不動產4宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：17,820,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：3,564,000元。 四、本件標的均有抵押權設定，拍定後塗銷。 五、本件土地使用分區為高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫(民國68年6月2日)農業區，請應買人參考，如有相關使用限制，請逕向主管機關洽詢。又都市計畫如有變更，仍以主管機關最新公告為準，請應買人自行查明。 六、第515建號建物係未辦保存登記之增建物，拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記，且應負被拆除之風險，請應買人注意，又本件拍賣以建物現況拍賣，當事人及拍定人均不得以面積不符，請求增減價金。 七、本院已將所知足以影響交易之特殊情事（如海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損、嚴重漏水、建物內有非自然死亡事件等）於使用情形欄載明，惟縱無記載，亦非保證絕無上情，此部分請投標人斟酌注意，投標人應自行查明有無該等情事併審慎考量後再行應買，拍定後不得以此為由聲請減少價金或撤銷拍定。債務人及鑑定報告所述內容本院不做實體認定，僅供應買人參考。 八、本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯費或管理費用，應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決，不得以此為由事後向本院提出爭執或聲明異議。 九、刊登之公告內容如與本院公告欄張貼之公告內容不符時，一律以本院公告欄張貼之拍賣公告內容為準。					

02

民事執行處

03

司法事務官 蔡翔雲 決行

04

函稿代碼：5.14.2 拍賣公告（第1次拍賣）（現場投標）（強81）

05

股別：同股

06

擬判：擬辦 決行